NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 12837 /NHNo-TD	*Hà nội, ngày 16 tháng 12 năm 2022*

V/v thực hiện cho vay cầm cố trái phiếu do Agribank phát hành

CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 16654
Ngày 19 tháng 12 năm 2022

Kính gửi: Chi nhánh Agribank loại I

Hiện nay việc cho vay cầm cố trái phiếu do Agribank phát hành không có bản gốc của trái phiếu để nhập kho theo Quy định số 2007/QĐ-NHNo-TD ngày 23/9/2019 do trái phiếu đã được lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), để việc cho vay cầm cố trái phiếu Agribank được an toàn và thuận lợi, Tổng Giám đốc hướng dẫn như sau:

I. Hợp đồng cầm cố: Hợp đồng cầm cố trái phiếu (Mẫu số 18/MB/HĐBĐ kèm theo Quyết định 2929) phải có nội dung thỏa thuận về phương thức xử lý tài sản bảo đảm là trái phiếu tại VSD và xóa đăng ký biện pháp bảo đảm như sau:

1. Agribank nơi cho vay được nhận chính tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của Bên cầm cố hoặc được chuyển nhượng cho Bên thứ ba do Agribank nơi cho vay chỉ định.

2. Agribank nơi cho vay và khách hàng (chủ sở hữu trái phiếu) thỏa thuận việc Agribank được đơn phương xóa đăng ký biện pháp bảo đảm và giải tỏa trái phiếu tại VSD hoặc theo yêu cầu của hai bên.

II. Hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm, phong tỏa/giải tỏa tài sản bảo đảm là trái phiếu gửi Agriseco

1. Hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm và phong tỏa trái phiếu

a) Giấy đề nghị phong tỏa chứng khoán của bên bảo đảm: Mẫu 02/BĐ, Mẫu PL06 *(mỗi mẫu 02 bản)*;

b) Phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm (Mẫu số 52): *02 bản*

c) Bảng kê chứng khoán đề nghị đăng ký biện pháp bảo đảm (Mẫu số 53): *02 bản*

d) Giấy đề nghị về việc xác nhận phong tỏa trái phiếu (Mẫu PL05): *02 bản.*

đ) Bản sao hợp lệ Hợp đồng cầm cố trái phiếu.

e) Văn bản ủy quyền trong trường hợp các bên yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền.

g) CMND/CCCD đối với trái chủ là cá nhân/ Giấy chứng nhận ĐKKD đối với trái chủ là pháp nhân và các văn bản ủy quyền *(nếu có)*: bản sao có xác nhận của Agribank nơi cho vay.

2. Hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm và giải tỏa trái phiếu

2.1 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm và giải tỏa trái phiếu theo thỏa thuận của hai bên:

a) Phiếu yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm theo thỏa thuận của hai bên (Mẫu số 56): *02 bản*

b) Bảng kê chứng khoán đề nghị xóa đăng ký biện pháp bảo đảm theo thỏa thuận của hai bên (Mẫu số 57): *02 bản*

c) CMND/CCCD đối với trái chủ là cá nhân/ Giấy chứng nhận ĐKKD đối với trái chủ là pháp nhân và các văn bản ủy quyền *(nếu có)*, bản sao có xác nhận của Agribank nơi cho vay.

2.2. Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm và giải tỏa trái phiếu theo yêu cầu của một bên là Agribank:

a) Phiếu yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm theo yêu cầu của một bên (Mẫu số 58): *02 bản.*

b) Bảng kê trái phiếu đề nghị xóa đăng ký biện pháp bảo đảm theo yêu cầu của một bên (Mẫu số 59): 02 *bản.*

c) Bản sao hợp lệ Hợp đồng cầm cố trái phiếu, Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng cầm cố trái phiếu *(nếu có).*

d) CMND/CCCD đối với trái chủ là cá nhân/ Giấy chứng nhận ĐKKD đối với trái chủ là pháp nhân và các văn bản ủy quyền *(nếu có)*: bản sao có xác nhận của Agribank nơi cho vay.

III. Giải ngân, quản lý tài sản bảo đảm là trái phiếu tại Agribank

1. Agribank nơi cho vay chỉ được giải ngân khi nhận được văn bản xác nhận việc đăng ký biện pháp bảo đảm của VSD và giấy đề nghị về việc xác nhận phong tỏa trái phiếu (Mẫu PL05): Bản chính/scan/fax do Agriseco/hoặc VSD gửi. Các văn bản này được lưu giữ theo hồ sơ bảo đảm tiền vay.

2. Agribank nơi cho vay không phải thực hiện quy trình nhập kho tài sản bảo đảm là trái phiếu (Trái phiếu của khách hàng đã được đăng ký biện pháp bảo đảm, phong tỏa và quản lý tại VSD).

(Các mẫu biểu, hồ sơ đính kèm văn bản này).

Quá trình thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc Chi nhánh báo cáo Tổng Giám đốc (qua Ban Chính sách tín dụng) để được giải quyết.

Yêu cầu Giám đốc chi nhánh loại I nghiêm túc chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Hội đồng thành viên *(để báo cáo)*;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Các Ủy ban, Ban, Trung tâm tại TSC;
- Lưu: VP, TH, PC, TD. (24)

TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0100686174 - C.T.T.N.H.H - NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Quang Hùng